

## **Haftungsausschluss für die Teilnahme an der „Gemma Steil“-Aktivität im Rahmen des Frequency Festivals 2026**

**1. Teilnahme auf eigene Gefahr:** Die Teilnahme an der „Gemma Steil“-Aktivität im Rahmen des Frequency Festivals 2025, welche vom 20.08.2026 bis 22.08.2026 am Veranstaltungsort VAZ St. Pölten stattfindet, erfolgt auf eigene Gefahr und eigenes Risiko. Den Teilnehmer:innen ist bewusst, dass mit der sportlichen Betätigung gesundheitliche und körperliche Risiken verbunden sein können (z. B. Verletzungen, Stürze, Überlastungen), für die der Veranstalter keine Haftung übernimmt. Teilnahme ausschließlich für volljährige Personen.

**2. Gesundheitlicher Zustand:** Mit der Teilnahme versichert jede:r Teilnehmer:in, dass er/sie gesundheitlich in der Lage ist, an der Aktivität teilzunehmen, und weder durch Alkohol, noch Medikamente oder andere Suchtmittel beeinträchtigt ist. Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen oder Erkrankungen, die durch körperliche Betätigung beeinträchtigt werden könnten, wird von der Teilnahme abgeraten.

**3. Haftungsausschluss des Veranstalters:** Der Veranstalter der „Gemma Steil“-Aktivität sowie seine gesetzlichen Vertreterinnen, Mitarbeiterinnen, Beauftragten und Erfüllungsgehilf:innen haften – außer bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit – nicht für Personen-, Sach- oder Vermögensschäden, die im Zusammenhang mit der Teilnahme an der sportlichen Aktivität entstehen. Insbesondere wird keine Haftung für verlorene oder beschädigte Gegenstände übernommen.

**4. Haftung der Teilnehmer\*innen:** Die Teilnehmer\*innen haften für alle durch sie verursachten Schäden am Eigentum des Veranstalters oder Dritter sowie für Verletzungen anderer Personen, sofern sie diese durch eigenes Verhalten (z. B. Fahrlässigkeit oder Missachtung von Anweisungen) verursachen.

**5. Anweisungen des Personals:** Den Anweisungen des Veranstaltungs- und Betreuungspersonals ist aus Sicherheitsgründen unbedingt Folge zu leisten. Bei Missachtung kann ein Ausschluss von der Aktivität erfolgen. In einem solchen Fall besteht kein Anspruch auf Rückerstattung oder sonstige Leistungen.

**6. Einverständniserklärung:** Mit der Teilnahme an der „Gemma Steil“-Aktivität erklären sich die Teilnehmer:innen mit den oben genannten Bedingungen einverstanden.

**7. Einwilligung zur Foto- und Videoaufnahme (optional):** Im Rahmen der Veranstaltung können Foto- und Videoaufnahmen gemacht werden, die zur Öffentlichkeitsarbeit des Veranstalters und seiner Partner (z. B. Social Media, Website des Festivals) verwendet werden.

Bitte ankreuzen:

☐ **Ja**, ich bin mit der Verwendung von Fotos/Videos, auf denen ich erkennbar bin, ohne Anspruch auf Vergütung, einverstanden.

☐ **Nein**, ich bin **nicht** einverstanden.

Ich kann meine Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen.

**8. Bestätigung und Unterschrift:** Ich habe den Haftungsausschluss und die umseitige Datenschutzinformation gelesen, verstanden und akzeptiere die oben angeführten Bedingungen. Die Angaben erfolgen freiwillig und wahrheitsgemäß.

**Name des/r Teilnehmer:in:** \_\_\_\_\_

**Datum:** \_\_\_\_\_

**Geburtsdatum:** \_\_\_\_\_

**Unterschrift:** \_\_\_\_\_

*Diese Erklärung kann elektronisch unterzeichnet und in elektronischer Form ausgetauscht werden. Elektronische Signaturen, eingescannte Unterschriften sowie mittels PDF oder vergleichbarer elektronischer Verfahren angebrachte Signaturen gelten als wirksame Unterzeichnung dieser Erklärung.*

## **Datenschutzinformation gemäß Art. 13 DSGVO zur Teilnahme an der „Gemma Steil“-Aktivität im Rahmen des Frequency Festivals 2026**

**1. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen:** Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist: Gastro Werbe & Service GmbH, Eugengasse 25, 2500 Baden, hannes.friedrigger@gws.co.at

**2. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung:** Deine personenbezogenen Daten (z. B. Name, Geburtsdatum, Unterschrift, ggf. Einwilligungserklärungen) werden zu folgenden Zwecken verarbeitet:

- Organisation und Durchführung der „Gemma-Steil“-Aktivität
- Dokumentation der Teilnahme
- Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen (z. B. Nachweis von Einwilligungen, Haftungsausschluss)
- Öffentlichkeitsarbeit des Veranstalters (nur bei Einwilligung zur Foto-/Videoverwendung)

**Rechtsgrundlagen der Verarbeitung sind:**

- Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (Vertragserfüllung bzw. Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen)
- Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO (Einwilligung, z. B. bei Foto-/Videoverwendung)
- Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO (rechtliche Verpflichtungen)
- Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (berechtigtes Interesse des Veranstalters an einem sicheren Ablauf der Aktivität)

**3. Empfänger der Daten:** Deine Daten werden grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben. Im Einzelfall kann eine Weitergabe an Dienstleister (z. B. Sicherheits- oder Gesundheitspersonal, Erfüllungsgehilfen zur Stationsbetreuung, IT-Dienstleister) erfolgen, sofern dies zur Durchführung der Veranstaltung erforderlich ist. Alle Empfänger sind zur Vertraulichkeit verpflichtet.

**4. Speicherdauer:** Deine Daten werden nur so lange gespeichert, wie es für die oben genannten Zwecke erforderlich ist oder gesetzliche Aufbewahrungsfristen bestehen. Daten, die auf einer Einwilligung beruhen, werden bis zum Widerruf oder Ablauf des Verwendungszwecks gespeichert.

**5. Ihre Rechte als betroffene Person:** Du hast jederzeit das Recht auf: Auskunft über Deine verarbeiteten personenbezogenen Daten (Art. 15 DSGVO), Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung unvollständiger Daten (Art. 16 DSGVO), Löschung Deiner Daten, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bestehen (Art. 17 DSGVO), Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO), Widerspruch gegen die Verarbeitung (Art. 21 DSGVO, bei Datenverarbeitung auf Basis berechtigter Interessen), Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO, sofern anwendbar) und Widerruf Deiner Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft (Art. 7 Abs. 3 DSGVO). Zur Ausübung Deiner Rechte wende Dich bitte an den oben genannten Verantwortlichen.

**6. Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde:** Wenn Du der Meinung bist, dass die Verarbeitung Deiner Daten gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen verstößt, kannst Du Beschwerde bei der zuständigen Datenschutzbehörde einlegen: **Österreichische Datenschutzbehörde:** Barichgasse 40–42, 1030 Wien, Telefon: +43 1 52 152-0; E-Mail: [dsb@dsb.gv.at](mailto:dsb@dsb.gv.at); Web: <https://www.dsb.gv.at>.

**7. Verpflichtung zur Bereitstellung der Daten:** Die Bereitstellung Deiner Daten ist für die Teilnahme an der Aktivität erforderlich. Ohne diese Daten ist eine Teilnahme leider nicht möglich.

**8. Foto- und Videoaufnahmen (optional, falls verwendet):** Während der Veranstaltung können Foto- und Videoaufnahmen gemacht werden. Diese dienen der Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Website, Social Media) durch den Veranstalter und seine Partner. Die Veröffentlichung erfolgt nur bei vorheriger ausdrücklicher Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.